

Nr. 17 Begründung eines Gesetzentwurfs zur Änderung des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit. 24. Januar 1938

R 43 II/528, Bl. 151–153 *Ausfertigung, Umdruck*¹

Beginn:

Beginn:

[Bestellung der Vertrauensmänner in Betrieben]

Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit² sieht im Abschnitt I eine Änderung des Bestellungsverfahrens für die Vertrauensratsmitglieder vor. Er lehnt sich dabei im wesentlichen an die Vorschriften des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung der Vorschriften über die Bestellung von Vertrauensmännern an, der mit dem Anschreiben vom 10. September 1937 – III b 17540/37 – übersandt worden ist³. Entsprechend einer Anregung des Stellvertreters des Führers⁴ ist jedoch in Abweichung von dem Entwurf vom 10. September 1937 nunmehr auch in dem Fall, in dem ein Einvernehmen zwischen dem Führer des Betriebes und dem Betriebsobmann der DAF zustande kommt, der *Kreisobmann der Deutschen Arbeitsfront eingeschaltet* worden. Ihm steht nach dem neuen Entwurf ein Einspruchsrecht zu, wenn er die als Vertrauensmänner und Stellvertreter bestimmten Personen nicht für geeignet hält. Übt er das Einspruchsrecht aus, dann kann der Reichstreuhänder der Arbeit die Vertrauensmänner und Stellvertreter in erforderlicher Anzahl nach pflichtgemäßem Ermessen berufen.

Für die *Betriebe*, in denen von der Deutschen Arbeitsfront *kein Betriebsobmann* zu bestellen ist, also für Betriebe, die dem Reichsnährstand oder der Reichskulturkammer angeschlossen sind, erfolgt die Aufstellung der Liste allein durch den Führer des Betriebes. Anstelle [sic] des Kreisobmannes der Deutschen Arbeitsfront tritt in diesem Bestellungsverfahren – gleichfalls entsprechend einer Anregung des Stellvertreters des Führers – der *Kreisleiter* der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Er kann bei der Bestellung von Vertrauensmännern und Stellvertretern in diesen Betrieben das sonst dem Kreisobmann der DAF zustehende Einspruchsrecht ausüben; ihm soll ferner vor Berufungen des Reichstreuhänders der Arbeit in Fällen des § 9a⁵ die Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden.

In Ergänzung des Entwurfs vom 10. September 1937 ist in § 10 Abs. 3 bestimmt worden, daß bei *Berufungen von Ersatzmännern* durch den Reichstreuhänder der Arbeit und bei dem Einrücken von Stellvertretern nach § 15 die Verpflichtung der Vertrauensmänner vor dem Vertrauensrat genügt.

¹ Vorlage des RAM an sämtl. Reichsminister, 24. 1. 1938; R 43 II/528, Bl. 147–153; auch in R 3001/22059, Bl. 260–266; R 3101/10290, Bl. 156–162. Das Begleitschreiben lud zugleich zu einer Ressortbesprechung am 15. 2. ein und bat, bevollmächtigte Vertreter zu entsenden: „Der Entwurf muß noch im Februar verabschiedet werden, da nach den bisherigen Vorschriften des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit bereits im März mit der Aufstellung der Vorschlagslisten für die Vertrauensmänner zu beginnen ist.“ Vgl. FRESE, Betriebspolitik, S. 192f.; KRANIG, Lockung und Zwang, S. 92f.; SPOHN, Betriebsgemeinschaft, S. 94ff.

² AOG vom 20. 1. 1934 (RGBl. I S. 45); s. die Hinweise in ARH IV, Nr. 139 Anm. 2.

³ ARH IV, Nr. 139; hier auch das Nähere zu Vorgeschichte und Veranlassung.

⁴ Vorgebracht in der Ressortbesprechung vom 2. 11. 1937: ARH IV, Nr. 165.

⁵ D. h. wenn zwischen Betriebsführer und DAF-Betriebsobmann keine Einigung über die Aufstellung der Vertrauensratsliste erzielt wurde oder ein Vertrauensrat aus anderem Grund nicht zustande kam und das Einsetzungsrecht dem RTA zufiel.

Von einer Ablegung des Gelöbnisses vor der gesamten Gefolgschaft, wie es in § 10 Abs. 1 vorgesehen ist⁶, ist in diesen Fällen aus praktischen Gründen abzusehen.

Der Abschnitt II des Entwurfs stellt einen weiteren Schritt zum *Schutze des einzelnen Vertrauensmannes* dar. Der Vertrauensmann soll künftig auch nach Beendigung seines Amtes noch eine gewisse Zeit (6 Monate) einen Kündigungsschutz genießen, damit der Gefahr von Maßregelungen vorgebeugt wird.

Der Abschnitt III führt in *Kleinbetrieben* mit in der Regel mindestens 5 und nicht mehr als 19 Beschäftigten die Einrichtung eines *Vertrauensmannes* ein⁷. Die Praxis der Reichstreuhand der Arbeit hat erwiesen, daß sich gerade in Kleinbetrieben häufig Streitigkeiten zwischen dem Führer des Betriebes und der Gefolgschaft ergeben und die z. Zt. geltenden Vorschriften des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit zur Befriedung dieser Betriebe nicht ausreichen. Es hat sich das Bedürfnis ergeben, auch in diesen Betrieben durch die Bestellung eines Vertrauensmannes eine Einrichtung zu schaffen, die dem Meinungsausgleich in der Betriebsgemeinschaft dient, und im Zusammenhang hiermit dem Reichstreuhand der Arbeit gewisse Überwachungs- und Entscheidungsbefugnisse zu übertragen.

[...]⁸

Die Einführung des Vertrauensmannes in *Kleinbetrieben* macht auch eine Änderung des § 17 über den *Unternehmensbeirat* erforderlich (Abschnitt IV)⁹. Es wird klargestellt, daß auch die Vertrauensmänner in Kleinbetrieben im Unternehmensbeirat zu berücksichtigen sind.

In Abschnitt V ist ein *Kündigungsschutz* für den *Betriebsobmann der Deutschen Arbeitsfront* vorgesehen¹⁰. Es sind hierfür ähnliche Gründe geltend gemacht worden, wie sie für den Kündigungsschutz der Vertrauensmänner bestimmend waren. Es ist jedoch nicht zu verkennen, daß der Kündigungsschutz des Betriebsobmannes weittragender ist als der des Vertrauensmannes, da der Betriebsobmann nicht für einen bestimmten Zeitraum bestellt wird.

Die Regelung ist beschränkt auf Betriebe mit in der Regel mindestens zehn Beschäftigten; es erscheint nicht tragbar, in kleineren Betrieben neben dem Vertrauensmann noch ein zweites Gefolgschaftsmitglied grundsätzlich von der Kündigung auszuschließen.

Im übrigen weicht der Kündigungsschutz des Betriebsobmannes der DAF insofern von dem des Vertrauensmannes ab, als eine Kündigung des Betriebsobmannes – abgesehen von den Fällen des wichtigen Grundes und der Stilllegung – mit Zustimmung des Reichstreuhanders der Arbeit zulässig ist. Diese unterschiedliche Regelung ist vor allem darin begründet, daß der Reichstreuhand der Arbeit einen Vertrauensmann wegen sachlicher und persönlicher Ungeeignetheit abberufen kann, was bei dem Betriebsobmann der DAF nicht möglich ist.

⁶ Vorgeschlagene Neufassung von § 10 (1) AOG: „Die Mitglieder des Vertrauensrates legen vor der Gefolgschaft am Tage der nationalen Arbeit (1. Mai) das feierliche Gelöbnis ab, in ihrer Amtsführung nur dem Wohle des Betriebes und der Gemeinschaft aller Volksgenossen uneigennützig zu dienen und in ihrer Lebensführung und Diensterfüllung den Betriebsangehörigen Vorbild zu sein.“

⁷ Damit knüpfte der RAM an ein Vorhaben an, das er vor Jahresfrist über den Entw. einer 17. DVO zum AOG verfolgt hatte, dem aber RWiM und REM widersprochen hatten. DVO-Entw. vom 8. 2. und dessen Scheitern in einer Ressortbesprechung am 12. 3. 1937 s. R 43 II/528, Bl. 8–20; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11897; II 3, Reg. Nr. 31258. Der nachfolg. Teil der Begründung wiederholte die dem Entw. von 1937 beigegebene Motivierung z. T. wörtlich.

⁸ Enth. Ausführungen zur Stellung des Vertrauensmannes in Kleinbetrieben; diese orientierte sich eng an den allgem. Vorschriften des AOG über Vertrauensmänner und Vertrauensrat.

⁹ Angeregte Neufassung von § 17 AOG: „Befinden sich mehrere wirtschaftlich oder technisch gleichartige oder nach dem Betriebszweck zusammengehörige Betriebe in der Hand eines Unternehmers, so muß dieser oder, wenn er nicht selbst das Unternehmen leitet, der von ihm bestellte Führer des Unternehmens zu seiner Beratung in sozialen Angelegenheiten aus den Vertrauensmännern der einzelnen Betriebe einschließlich der Vertrauensmänner der Kleinbetriebe einen Beirat berufen.“

¹⁰ Durch Einfügung eines neuen § 17a AOG: „Ist in Betrieben mit in der Regel zehn Beschäftigten die Bestellung eines Gefolgschaftsmitgliedes als Betriebsobmann der Deutschen Arbeitsfront dem Führer des Betriebes schriftlich von dem Kreisobmann der Deutschen Arbeitsfront angezeigt, so ist die Kündigung dieses Betriebsobmannes nur mit Zustimmung des Reichstreuhanders der Arbeit zulässig, es sei denn, daß sie infolge Stilllegung des Betriebes oder einer Betriebsabteilung erforderlich wird oder aus einem Grunde erfolgt, der zur Kündigung des Dienstverhältnisses ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt.“

Die *Änderungen*, die im Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit durch *Abschnitt VI* des Entwurfs vorgenommen werden, sind in erster Linie systematischer Art. Die soziale Ehrengerichtbarkeit soll ihrem Wesen nach eine ehrenhafte Sozialgesinnung in der Betriebsgemeinschaft sichern und stärken. Die Vorschrift des § 36 Abs. 1 Ziffer 3 zum Schutz der Anordnungen des Reichstreuhänders der Arbeit steht damit nur in einem losen Zusammenhang. Es erscheint daher zweckmäßig, den ehrengerichtlichen Schutz dieser Anordnungen zu beseitigen¹¹ und Verstöße gegen derartige Anordnungen unter allgemeinen Strafschutz zu stellen. Zu diesem Zwecke sieht der Entwurf eine Ausdehnung des § 22 vor¹².

In Ergänzung der bisherigen *Kündigungsvorschriften* der §§ 56 ff. läßt der Entwurf unter VII die Klage auf Widerruf der Kündigung *schon in Betrieben mit in der Regel mindestens 5 Beschäftigten*, also in allen Betrieben zu, in denen ein Vertrauensmann zu bestellen ist. Den gleichen Kündigungsschutz gewährt sie auch Gefolgschaftsmitgliedern kleinerer Betriebe, wenn nur die Mindestbeschäftigungszahl von fünf in dem Gesamtunternehmen erreicht wird. Das Bedürfnis zu einer solchen Regelung, die vor allem Filialbetriebe betrifft, hat sich in der Praxis in steigendem Maße gezeigt.

Der Abs. 2 des Abschnitts VII trifft für das Verfahren bei der Kündigungswiderrufsklage, soweit es sich um Kleinbetriebe mit nur einem Vertrauensmann handelt, die erforderlichen Abänderungen.

Eine *entsprechende Umgestaltung des Gesetzes zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben* bleibt bis nach der Verabschiedung des vorliegenden Entwurfs *vorbehalten*¹³. Die erforderlichen *Schluß- und Übergangsvorschriften* sind im Abschnitt VIII enthalten, insbesondere werden die bisher ergangenen Durchführungsverordnungen zum Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit entsprechend den neu aufgestellten Grundsätzen abgeändert. Der Entwurf sieht dabei für den Reichsarbeitsminister die *Ermächtigung* vor, das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit und seine Durchführungsvorschriften in neuer Fassung im Reichsgesetzblatt bekanntzumachen und dabei überholte Vorschriften wegzulassen und Unstimmigkeiten im Text zu beseitigen. Es sind bisher bereits 19 Durchführungsverordnungen erlassen, die z. T. wieder außer Kraft gesetzt und in einzelnen Vorschriften geändert worden sind. Eine Neufassung und Vereinheitlichung erscheint im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit erforderlich¹⁴.

¹¹ Indem in § 36 (1) Ziff. 3 AOG die Worte „oder seinen schriftlichen Anordnungen hartnäckig zuwiderhandeln“ wegfallen sollten.

¹² Durch Streichung des Adjektivs „allgemeinen“ in § 22 (1) AOG.

¹³ AOGÖ vom 23. 3. 1934 (RGBl. I S. 220, 300). Hinweise, auch zu den beabsichtigten Änderungen, s. ARH IV, Nr. 139 Anm. 9. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12042. Mit Nachtragsschreiben vom 4. 2. 1938 bat der RAM dann unter Verweis auf die Eilbedürftigkeit, in die Besprechung vom 15. 2. auch die Revision des AOGÖ einzubeziehen, möglichst in Analogie zum AOG: „Im Interesse einer einheitlichen Sozialverfassung wird eine unterschiedliche Regelung nur insoweit vertretbar sein, als die Besonderheiten des öffentlichen Dienstes dies zwingend erfordern.“ R 43 II/528, Bl. 159; R 3001/22059, Bl. 267.

¹⁴ Fortgang: Dok. Nr. 46.

Zitierhinweis

Nr. 17 Begründung eines Gesetzentwurfs zur Änderung des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit. 24. Januar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d017>